

APLIKASI AKAD MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

**Oleh : Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H.
(Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo)**

Pendahuluan

Hal utama yang mendasari kehadiran sistem ekonomi syariah di Indonesia adalah karena tuntutan kesadaran umat Islam yang meyakini bahwa Islam pasti memberikan solusi dalam mewujudkan tatanan ekonomi yang menentramkan. Memahami aspirasi umat Islam sebagai penghuni mayoritas negara Indonesia, maka negara memberikan payung hukum praktek perbankan syariah dengan menerbitkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini merupakan ikhtiar yang positif bagi perkembangan ekonomi syariah di tanah air yang *endingnya* adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang *mardlotillah* di negara yang berdasar Pancasila ini.

Perbankan syari'ah dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional melainkan sistem "bagi hasil". Prinsip utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memobilisasi dana dari golongan menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil dengan mempertimbangkan aspek moral dan bisnis. Pada aspek bisnis bertujuan mendapatkan profit yang bebas dari unsur ***dhulm***, ***maysir***, ***gharar*** dan ***riba***. Oleh karena itu bank syariah tidak bebas bertransaksi semaunya, melainkan harus mengintegrasikan nilai-nilai moral syari'ah Islam dalam transaksi bisnisnya sehingga uang dan kekayaan menjadi alat terpadu untuk mencapai kebaikan sosial masyarakat serta *ridlo* Allah SWT.

Produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah banyak macamnya, antara lain *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *wadiah*, *salam*, *istishna* dan lain-lain nama sesuai dengan nama-nama akad dalam fikih muamalah.

Akad jual-beli (*al-baik*) dalam fikih muamalah sebenarnya, banyak bentuknya, akan tetapi dalam perbankan syariah hanya mengakomodasi tiga jenis jual-beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi, yaitu *murabahah*, *istishna* dan *salam*. Dari tiga produk tersebut, penyaluran dana dengan prinsip *murabahah* adalah yang paling banyak dan mencapai bilangan 70.4% dari jumlah total pembiayaan (Laporan BNI Syariah tahun 2007).

Pengertian akad Murabahah Dan Dasar Kehalalannya

Secara linguistik murabahah berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Menjual barang secara murabahah berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan tertentu (*Lisanul Arab*, V, hal 103).

Secara istilah, fukoha' memberikan definisi antara lain Ibnu Rusyd memberikan definisi, *murabahah* adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. (*Bidayah al-Mujtahid*, II, 178).

Murabahah tidak dikenal pada masa Nabi saw. dan sahabatnya, Murabahah dan mulai muncul pertama kali pada abad kedua Hijriah. Walaupun tidak ada dasar Hadist dan Al-qur'an (karena memang belum dikenal pada masa Nabi) untuk akad ini, akan tetapi Imam Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa jual beli secara murabahah adalah halal.

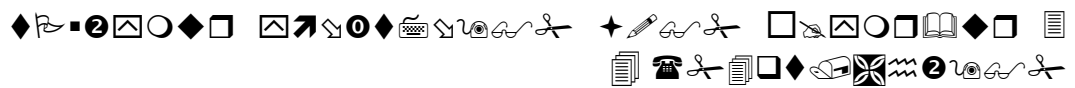
Imam Malik meriwayatkan, bahwa sudah menjadi ijma' ulama Madinah (sunnah yang berjalan) tentang kebolehan seseorang yang membeli pakaian di suatu kota dan kemudian menjaulnya di kota yang lain dengan keuntungan yang disepakati.

Imam Syafi'i juga menyampaikan pendapatnya bahwa jika seseorang mengatakan kepada yang lain, "Belikan suatu barang untukku dan kemudian aku akan memberikan keuntungan kepadamu sekian" adalah diperbolehkan. Dan Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-amir bi al-syira'*, yaitu pembeli dapat memesan kepada seseorang untuk membelikan sesuatu barang yang diinginkannya, kedua belah pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta harga asal, setelah itu kedua belah pihak menyepakati keuntungan yang harus dibayar oleh pemesan, pembayaran dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan.

Marghinani dari ulama mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa syarat-syarat pokok dalam jual beli yang dianggap sah terdapat dalam murabahah, dan akad ini sangat diperlukan oleh masyarakat, oleh karena itu akad jual beli murabahah ini adalah boleh.

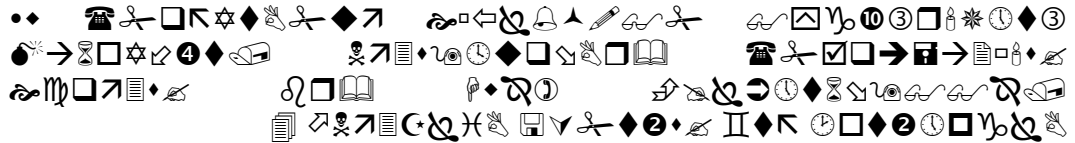
Wahbah Az Zuhaili membahasnya secara panjang lebar dalam kitabnya *Fiqh Islami wa Adillatuhu*. Beliau mendefinisikan bahwa murabahah adalah jual beli dengan harga awal ditambah dengan keuntungan tertentu. Adapun mengenai dasar kehalalannya adalah merujuk pada ayat tentang jual beli dan perdagangan

pada umumnya, yaitu Al Qur'an surah Al-baqarah ayat (275) dan surah An-Nisa' ayat (29) ; yaitu :



Artinya : “dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba),

Surat An-nisa ayat (29), yaitu :



Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian, kecuali dengan cara perdagangan yang berdasarkan atas saling merelakan di antara kalian”.

Kitab-kitab fikih klasik dalam membahas fikih muamalah, juga mengenal 4 (empat) macam transaksi jual-beli yang mirip murabahah, yang disebut dengan jual-beli **amanah**, **tauliyah**, **wadh'iyah** dan **isyarak**, walaupun pada masing-masingnya ada sisi perbeaan; Jual-beli *amanah* yaitu sejenis akad jual-beli tetapi ada klausul keterbukaan dari si penjual tentang harga awal dan keuntungan yang ia terima. Murabahah termasuk dalam jenis transaksi amanah ini; Jual beli *tauliyah* yaitu penjual menjual barang dagangannya sesuai dengan harga awal tanpa mengambil keuntungan sedikitpun; Jual-beli *wadh'iyah* yaitu penjual menjual sesuai dengan harga modal, tetapi si penjual memberitahu pembeli bahwa ia mengambil sebagian dari barang yang ia dijual.) dan jual-beli *isyarak* mirip tauliyah, akan tetapi ada klausul si penjual menjual kembali sebagian barang dagangannya dengan keuntungan tertentu.(Asy-Syairazy-Al-Muhadzdzab, II, tt)

Aplikasi Akad Murabahah Pada Bank Syari'ah

Di Indonesia, Murabahah telah diperbolehkan (halal) dengan keluarnya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa salah satu alasan dihalalkannya murabahah adalah karena masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank syari'ah berdasarkan prinsip jual beli. Masyarakat juga memerlukan bantuan guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan diberbagai kegiatan, maka bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya.

Dalam perbankan syariah, pembayaran murabahah dapat dilakukan dengan tunai atau dicicil. Murabahah pada awalnya tidak ada hubungannya dengan pembiayaan, akan tetapi pada perkembangannya digunakan oleh perbankan

syari'ah dengan menambahkan beberapa konsep lain sehingga menjadi salah satu bentuk produk pembiayaan.

Ada beberapa ciri dari murabahah dalam perbankan syariah, yang paling utama adalah barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum selesai dan dalam jual beli jenis ini, penjual harus memberitahu harga barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Dr, Muhammad Firdaus, 2005: 25.)

Pada praktek perbankan syariah, dalam produk murabahah, Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Yang harus diberikan penekanan dalam murabahah adalah penjual harus memberi tahu kepada pembeli harga asli barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang akan ia dapatkan. Karena apabila seorang penjual tidak memberi tahu kepada pembeli nilai asli barang tersebut, dan pembayaran dilakukan dengan cara cicilan (*lump sum*) bukanlah murabahah, akan tetapi disebut *musawamah* yaitu jual beli mirip murabahah, akan tetapi penjual tidak memberi tahu pembeli berapa jumlah keuntungan yang diambil.

Murabahah dalam Hukum Positif

Kedudukan Perbankan Syariah di Indonesia telah mendapatkan payung hukum yang jelas dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pada Pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan dalam sistem perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan
- d. *istishna'*; Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Semua akad diatas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Lebih lanjut, dalam Pasal 19 huruf (c) disebutkan bahwa Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Apabila terjadi sengketa perbankan syariah, maka berdasarkan Pasal 55, penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa dalam kontrak perjanjian/akad, maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, dan penyelesaian sengketa tersebut tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam penjelasan lanjutan pasal 55, sengketa bisa diajukan apabila memang sudah diperjanjikan dalam kontrak/akad (*pacta sun servanda*), bisa Musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), lembaga arbitrase lain, atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Untuk satu hal ini, sampai sekarang masih terjadi perdebatan dikalangan hukum dan praktisi ekonomi syariah karena ada kontradiksi hukum yang terjadi. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (i) disebutkan bahwa Ekonomi Syariah (termasuk didalamnya perbankan syariah) adalah kompetensi absolut Peradilan Agama.

Bagaimana bila dalam perjanjian terdapat klausul bahwa apabila terjadi sengketa maka diselesaikan di Peradilan Umum. Dalam hal ini walaupun perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian (*pacta sun servanda*) namun terdapat prinsip bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh melawan hukum. Sehingga sekalipun dalam suatu perjanjian ada klausula hak opsi penyelesaian sengketa, maka klausula tersebut menjadi gugur dan kembali ke peraturan umum bahwa sengketa ekonomi syariah adalah kompetensi absolut peradilan agama.

Apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui Arbitrase Syariah, dan ada salah satu pihak yang tidak mau melaksanakan hasil putusan Arbitrase tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 59 ayat 3 disebutkan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Sebagai pegangan pedoman teknis masalah Ekonomi Syariah, maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini, murabahah diatur secara tegas dan rinci di pasal 116 -133.

Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

Agar produk murabahah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank. (Fatwa DNS MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000)

Secara garis besar, ada beberapa aspek utama dalam produk pembiayaan murabahah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) :

1. Urbun (Uang Muka)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 121 menjelaskan bahwa penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pesanan dalam jual beli murabahah. Pasal 122 dinyatakan bahwa jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut. Kemudian pada pasal 123

disebutkan jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.

(*Urbun*) adalah uang muka yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual dalam sebuah perjanjian jual beli murabahah. Jika pembeli tetap melanjutkan perjanjian tersebut, maka uang muka menjadi bagian dari pembayaran, apabila tidak maka uang itu secara otomatis menjadi milik penjual. Urbun dibayarkan setelah (bukan sebelum) terjadinya akad.

Ada perbedaan pendapat tentang urbun, mayoritas ulama berpendapat bahwa urbun dilarang karena ada Hadist yang melarang urbun dalam jual beli, juga tidak dibenarkan seseorang menerima sesuatu yang tidak ada gantinya. Akan tetapi ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa urbun dalam jual beli boleh dengan alasan Hadist yang melarang urbun adalah hadist dha'if, juga dengan pertimbangan kemaslahatan bahwa penjual akan mengalami kerugian jika pembeli yang sudah melakukan perjanjian jual beli secara tiba-tiba membatalkan perjanjian tersebut.

2. Jaminan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 127 menyebutkan bahwa penjual dapat meminta pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya dalam akad murabahah. Walaupun begitu, jaminan tidak termasuk rukun atau syarat murabahah. Jaminan ada semata agar si pemesan barang serius dengan pesannya, dan merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh bank syariah untuk mengurangi resiko jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya dengan menjual jaminan tersebut untuk memenuhi kewajiban nasabah tersebut.

Jaminan diperbolehkan dalam Islam, berdasarkan hadist: “perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan, kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.

3. Teknis pelunasan akad murabahah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 124 ayat (1) menyebutkan bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati, kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan, keringanan tersebut

dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban (ayat 3).

Apabila teknis pembayaran yang disepakati adalah cicilan, kemudian pembeli bermaksud untuk melunasi sebelum waktu yang telah ditentukan, maka bank dapat memberikan potongan kepada nasabah atas pelunasan awal tersebut. Jumlah yang harus dilunasi oleh pembeli adalah sebesar harga barang yang telah disepakati dikurangi angsuran yang telah dibayarkan. Untuk besar potongan yang diberikan adalah mutlak kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan.

4. Sanksi.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 128 menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif. Pada pasal 129 kemudian dijelaskan bahwa akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa hutangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad, dan apabila ternyata hasil penjualan obyek akad tersebut melebihi sisa hutang maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada nasabah (pasal 130), sedangkan apabila hasil penjualan ternyata lebih kecil dari sisa hutang, maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang harus dilunasi berdasarkan kesepakatan (Pasal 131). Terakhir, jika salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian/shulh, dan atau pengadilan (Pasal 133).

Dewan Syari'ah Nasional MUI dalam fatwanya membolehkan bank syari'ah mengenakan denda kepada nasabah yang dianggap mampu tapi tidak membayar kewajibannya terhadap bank syari'ah. Denda tersebut dianggap sebagai dana kebajikan dan bukan merupakan pendapatan bank syari'ah. Denda dibuat dengan pendekatan ta'zir, yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya, dan berbentuk sejumlah uang yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan antara bank syari'ah dan nasabah.

Apabila nasabah tidak mampu membayar kewajibannya karena bangkrut atau benar-benar tidak mampu secara ekonomi (bukan karena lalai), maka pihak

bank syari'ah harus menunda penagihan hutang sampai nasabah tersebut mampu untuk membayar dan tidak diperkenankan untuk menerapkan denda atau sangsi, berdasarkan QS. Al-Baqarah: 280 “Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai berkelapangan...”.

Untuk mengetahui apakah seorang nasabah termasuk mampu atau tidak mampu, dapat dilakukan jika bank syari'ah dengan nasabah mempunyai hubungan kemitraan. Bank syari'ah dapat mengetahui keadaan nasabah yang sebenarnya dengan melakukan interaksi, melakukan kunjungan silaturahmi, dan menciptakan suasana keterbukaan dengan pihak nasabah.

Di dalam rumahnya juga ada salah seorang anggota keluarga yang sedang mengalami sakit parah. Dengan gambaran seperti ini, diketahui bahwa nasabah benar-benar dalam keadaan tidak mampu melakukan angsuran motor. Karena tidak mampu, maka tidak dikenakan denda terhadapnya. Bahkan, seharusnya ia diberi kelonggaran waktu atas pembayaran angsuran yang lain.³⁷

Penutup

Transaksi murabahah merupakan pembiayaan mayoritas dari total penyaluran dana bank syari'ah, hingga ada kesan bahwa semua transaksi penyaluran dana dimurabahahkan. Namun, adakalanya bank syariah tidak mau repot dengan langkah-langkah pembelian barang (berposisi sebagai sebagai penjual), sehingga digunakanlah akad wakalah untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Terhadap praktek ini, MUI dalam fatwanya menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa wakalah dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad Jual beli murabahah terjadi. Hal ini juga dicantumkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasal 9 ayat 1 butir d yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah wakalah untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (dengan bukti kwitansi pembelian), dan dalam bagian penjelasan sebutkan bahwa akad wakalah harus dibuat terpisah dengan akad murabahah.

Aplikasi pembiayaan murabahah yang sangat fleksibel ini dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang kebutuhan lain yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh/mencicil. Selain itu, dibandingkan dengan mekanisme-mekanisme pembiayaan yang lain, murabahah

adalah yang paling menguntungkan dan paling sedikit resikonya, mengingat tidak ada standar yang jelas keuntungan yang boleh diambil oleh bank syariah terhadap nasabah atas sebuah perjanjian jual beli murabahah.

Daftar Bacaan :

1. Al-Qur-an dan Terjemahnya;
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan;
3. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syari'ah;
4. Tem Edukasi Profesioanal Syari'ah. Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah;
5. BNI Syari'ah (BNI), Laporan BNI Syariah Tahun 2007;
6. Ibnu Manzur, Muhammad Ibn Mukarram, Lisan al-'Arab, 1968, Beirut;
7. Ibnu Rusyd, Bidayaa al-Mujtahid wa Niahayah al-Mqtashid, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1996- Beirut;
8. Ibn Ishaq Asy-Syairozy, al-Muhadzdzab, Mesir, Isa al-Babi al-Halabi, tt
9. Wahbah Az-Zuhaily, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus, Dar al-Fikr, 1989;
10. Wahbah Az-Zuhaily, Al-Muammalah al-Maliyah al-Mu'ashirah, Damaskus, Dar al-Fikr, 2002;
11. Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008;
12. Dr. H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Raja Grafindo, Jakarta, 2002;
13. Mahkamah Agung RI, Kapita Selekt Perbankan Syari'ah, 2006;
14. Tem Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), 2008;